

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1675/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายแอ๊ดหรือแอ๊ดดำ ตะเภาพงษ์ กับ

พวก

จำเลย

นายแอ๊ดหรือแอ๊ดดำ ตะเภาพงษ์หรือ

ประภาพงษ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรพลหรือจำแดง หอมจันทร์ ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4),83 ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง แต่คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุกจำเลยทั้งสองคนละตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 86 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันคนละ
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันคนละ
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

_____ แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

_____ แผนก

_____ หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

_____ ต้น

_____ หมายเหตุ